

3000442-51.2012.8.26.0338
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Cristiano Cesar Ceolin
Comarca: Mairiporã
Foro: Foro de Mairiporã
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 21/06/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Edelson Andrade da Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cristiano Cesar Ceolin

Vistos.

EDELSON ANDRADE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso art. 157, §2º, inciso I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mairiporã
Foro de Mairiporã
1ª Vara
Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780, Mairiporã - SP - cep 07600-225
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

3000442-51.2012.8.26.0338 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
3000442-51.2012.8.26.0338
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Edelson Andrade da Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cristiano Cesar Ceolin

Vistos.

EDELSON ANDRADE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso art. 157, §2º, inciso I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, porque no dia 23 de outubro de 2012, por voltas das 3h, na Alameda Tibiriçá, 1123, Vila Ipanema, nesta cidade e comarca de Mairiporã, respectivamente, às fls. 248 e 256, agindo em concurso de agentes, com identidade

de propósitos e desígnios entre si e com outras duas pessoas não identificadas, um aderindo à conduta do outro, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Hamilton Nakashima e Priscila Sayuri Nakashima, coisas alheias móveis, quais sejam, os objetos pessoais das vítimas indicados a fls. 04 e 05 dos autos.

Segundo o apurado, as vítimas se encontravam dormindo quando foram surpreendidas pelos indiciados e seus comparsas, os quais estavam munidos com armas de fogo e também com uma "arma de choque".

Os agentes ingressaram no imóvel através de uma porta balcão existente no andar de cima da residência e, assim que ingressaram no imóvel, anunciaram o assalto, inclusive com agressões físicas contra a vítima Hamilton.

Os agentes começaram a separar bens para serem subtraídos.

Ocorre que a vítima, ao ouvir que pessoas estranhas tinham ingressado em sua residência, de pronto já realizou ligação telefônica para o seu funcionário de nome José Carlos, o qual, percebendo a situação, acionou a Polícia Militar.

Quando José Carlos chegou ao local acompanhado de Policiais, um dos comparsas, que estava na parte de fora do imóvel, monitorando a movimentação, avisou aos demais, os quais empreenderam fuga levando consigo os bens indicados a fls. 04 e 05 dos autos.

Durante as investigações, a vítima Hamilton reconheceu os ora denunciados como autores do crime em tela.

A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2.017. (fl. 312).

O réu foi citado (fls. 326/327) e apresentou resposta à acusação (fl. 335).

Durante a instrução, foi ouvida a vítima, três testemunhas arroladas em comum. O réu foi devidamente citado, mas não compareceu à audiência, nem apresentou justificativa, razão pela qual foi decretada sua revelia (fl. 531).

Em sede de alegações finais, na forma de Memoriais, o Ministério Público pugnou pela improcedência do pedido (fls. 536/539).

Por seu turno, a Z. Defesa requereu pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP (fls. 544/546).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Imputa-se ao réu a prática dos crimes de roubo majorado.

A materialidade delitiva dos crimes está comprovada pelos boletins de ocorrência nº (fls. 04/07), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fl. 43), bem como pela prova oral produzida.

Quanto à autoria, interrogado somente na fase do inquérito (fl. 276/277), declarou que "nego qualquer participação no roubo ora apurado, não sabendo ar qualquer esclarecimento a respeito, afirmo que jamais estive em Mairiporã. em virtude disso, recuso em assinar qualquer peça do formal indiciamento, exceto meu interrogatório, conforme testemunhado pelos agentes penitenciários abaixo consignados." (sic).

Por sua vez, a vítima Hamilton Nakashima, ouvida somente na fase policial (fls.

39/40), disse que "na data dos fatos, encontrava-me dormindo quando fui surpreendido por quatro indivíduos, os quais adentraram no imóvel através da porta balcão do andar de cima da residência. Todos armados, inclusive com aparelho de choque, anunciaram o assalto, que dois deles eram muito agressivos, tendo ter sido agredido fisicamente com socos. Reviraram toda residência queriam armas, joias e dinheiro. No momento que eu ouvi o barulho da porta sendo arrombado o mesmo de imediato realizei uma ligação para meu funcionário, pois uma semana antes, já haviam tentado entrar na obra, que fica ao lado da minha residência e que também me pertence. José Carlos atendeu a ligação e ouvindo a conversa percebi que tinha algo de errado e acionei a polícia militar. Esclareço que havia, pelo menos mais uma pessoa fora, ocupando o veículo palio, pois eles se comunicavam o tempo todo. Os indivíduos através da minha câmera ficavam monitorando o movimento da rua. Quando José Carlos chegou com a polícia, o comparsa que estava no veículo avisou os indivíduos, os quais saíram correndo, pulando pelos telhados vizinhos e conseguiram evadir-se. Quanto a identificação dos assaltantes, esclareço que ao ver as fotografias dos indivíduos Edelson e Diego Torres da Silva, os reconheci como sendo dois dos assaltante, bem como o indivíduo Edelson foi um dos que me agrediu e

me disse que caso não fosse encontrado o valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) eu ou minha filha seríamos sequestrados. Quanto ao indivíduo Diego, este era um dos mais controlados, a pesar de Denis Gonçalves, mas esclareço que havia um indivíduo, fora na direção do veículo Palio, pois quando polícia chegou o veículo empreendeu fuga, bem como algum deles se machucou, pois havia sangue no telhado, por onde conseguiram fugir. Um dos assaltante fugiu deixando lá, o passaporte proprietário abriu o estabelecimento o assaltante fugiu deixando lá, o passaporte do meu filho e mais alguns papeis." (sic).

Em Juízo, declarou que "fui, u vou começar uma semana antes então, é da esquina ele já tinha sido assaltado violentamente. Eu sentia que já no meio da semana. Na minha casa, tinha a minha casa e eu estava fazendo uma obra do lado e um dia desses o cadeado grande estava cortado no meio, até meu primo falou assim 'toma cuidado que não é um ladrão comum', tinha feito com um alicate, ele era engenheiro mecânico e falou isso 'cuidado', aí eu tinha (inaudível) lá e deixei com a polícia, minha câmera antiga, aí eu vi a gente passar, até que eu vi, aí os cachorros saíram, o cara tentando abri a porta com uma lixa, ou alguma coisa desse tipo. Na semana seguinte, já no dia 23/10, nessa noite eu tinha trazido a minha filha de uma cirurgia de apendicite e ela estava junto no quarto e como estava esse ambiente meio esquisito que eu sentia né. Um dia o cara tentando abrir com a lixa, outra dia, isso aquilo. (inaudível). Eu tranquei a porta balcão, da catela, porque são três, uma de porta balcão, uma folha de alumínio, a outra de viga e a outra tela para mosquito. Aí deixei ela, a gente tinha chegado umas dez horas do hospital. Aí deixei ela no quarto (inaudível), chegou umas três começou o barulho, eles começaram a arrombar tudo, arrombaram para o lado e ela que acordou e falou 'pai, acho que tem gente arrombando a porta'. Não, da minha casa, do meu quarto. Eles subiram pela obra, cortaram o cadeado, subiram para obra, como eles sabiam que eu tinha cachorro em baixo, eles já foram para o segundo, primeiro andar lá em cima e aquele porta balcão de alumínio realmente não aguenta nada. Aí o cara viu que estava no lugar errado, ele veio para a porta certa, aonde ele arrebitou, não tinha o que fazer ali, absolutamente nada. Era quatro ou cinco, não dava para contar, eu não conseguia, armados. Ai eu sem óculos, de pijama, eu uso óculos de grau, 3 horas da manhã, aí o que que eu fiz, como tinha o segurança do supermercado, (inaudível) de baixo da cama, apertei o telefone e joguei em baixo da cama, era única coisa que eu tinha para fazer rezar para ele acordar as 03 da manhã. Aí ele queria R\$ 50.000,00, queria isso R\$ 40.000,000 (inaudível), tanto é que ele levou os meus relógios e aí um ficava com a arma aqui. (inaudível), aniversário, fim de ano, a gente embrulhava o envelope e dava o dinheiro como presente para eles comprar, como eles não depositavam nada, tinha muito daqueles envelopinhos guardados no fundo falso que eu guardava para eles, se eles quiserem, eles usam. Eu peguei tudo aquilo lá e dei para eles, se tinha, eu calculei R\$ 5.000,00. Cinco, sete, eu não sei. Levaram meu relógio, não sei porque eles queriam levar o passaporte do meu filho, levaram os documentos, largaram ele aqui no material de construção, aqui em baixo. Me agrediu. Tinha 18 anos, tinha minha mulher, só que ela não tem condições até hoje de entrar na casa. O que eu tinha que fazer naquela altura, eles falavam em sequestro, isso, se eu não desse o dinheiro. Eu tinha que desviar atenção e desviando atenção, eu falava para ele 'você vai ter que me matar, você vai tinha que fazer alguma coisa', eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que que desviar a atenção dele de sequestro, etc. Tinha que provoca-lo, para ele não virar por outro lado. Isso que é estranho, porque eu não reconheci, foi reconhecido um carro, um palio, de não sei de quem era, com mais outra pessoa e ele veio. Eles eram um apoio, tanto é que eles ficaram no telefone direto, para ver se a polícia desceu, subia. Eles olhando para o meu próprio monitoramento e aí me perguntaram 'você reconhece esse sujeito? De zero a dez' eu não reconheço, eu não tenho condições nenhuma de reconhecer ninguém, na verdade. Nem psicológica, nem física, sem de óculos, toda hora eu de cabeça baixa, porque não me permitiam e apanhando. Não tenho a mínima. Não cheguei a ver. Porque parece que ele tinha até um policial, deu a voz de parada, alguma coisa porque ele estava em baixo e ele saiu disparado, aí acho que a câmera da prefeitura, pegou a chapa. Não tenho, não tenho não. Não consigo reconhecer absolutamente ninguém. Ai sorte

que esse que estava a com a arma na minha cabeça, ele era mais, sempre tem o bonzinho e tem o ruim e ele falava 'vai com calma', quando o cara ficava exagerando na agressão. Outro, não o que estava com a arma. Não, isso é estranho, porque ele sempre ficava do ombro para trás e eu não tinha. Não tenho. Não. Foi isolada. Só o passaporte do meu filho, que foi jogado aqui o estacionamento do Camargo, tinha algum sangue em baixo, a obra estava subindo e tinha uns buracos, não está fechando, algum caiu lá para baixo e aí ele se arrastou, ficou escondido ali por baixo e ninguém viu." (sic).

A vítima Priscila S. Nakashima, ouvida somente em solo policial (41), declarou que "na data dos fatos encontrava-se em sua residência, dormindo quando foram surpreendidas por assaltantes invadindo o imóvel; que, a declarante havia sido operada recentemente e foi poupada pelos assaltantes portanto não tenho condições de dar maiores detalhes a respeito dos fatos, bem como não tem condições de reconhecer nenhum dos assaltantes." (sic).

Ouvido somente na fase do inquérito (fl. 12), a testemunha Denis, disse que "na data dos fatos, isto é na data de 22/10/2012, segunda-feira, na parte da manhã fui procurar emprego onde preenchi uma ficha de proposta de emprego na firma 'ECOURBES' sendo uma empresa de coleta de lixo, que aproximadamente 12:00 cheguei em minha casa sendo que as 14:00 horas fui fazer uma entrevista em outra empresa, que trabalha com pastilha de freio situada na estr. dos monos, 244 bairro Gleba do Pêssego- na Zona Leste de São Paulo. Cheguei em casa por volta das 16:00 horas e não sei mais. O veículo pálio de placas HLP 6462 era minha propriedade era de minha propriedade, porém vendi o veículo há aproximadamente sete meses para um indivíduo conhecido por 'Flavio', fiquei responsável pelas 48 parcelas 'Flavio' pagou porém, não pagou mais e meu nome foi para o 'SPC' e 'SERASA'. Francisco, porém ao chegar no local constatei que a região foi desapropriada e os barracos demolidos. Perdi contato com Flavio. Além disso, cheguei em minha casa diversas vezes que desconheço. Não tenho nenhum documento que comprove a negociação do veículo. Nunca vim para o município de Mairiporã, nem mesmo conheço qualquer pessoa nessa região. Já fui preso com meu amigo Edelson Andrade da Silva, pela prática de roubo que já paguei minha pena com a justiça; em nada sei em relação ao roubo ocorrido em Mairiporã." (sic).

A testemunha José C. dos Santos, ouvido somente na delegacia (fl. 42), disse que "na data dos fatos, pela madrugada, recebo uma ligação do Hamilton em meu celular; porém Hamilton não falava nada, mas ouvi uma conversa do outro lado da linha. Diante dos fatos percebi que tinha algo de errado e então acionei a polícia militar e, quando estava chegando na residência do Hamilton o veículo palio, empreendendo fuga; que, não cheguei a ver os assaltantes." (sic).

Em juízo, disse que "foi pela madrugada, eu fiz o contato 190, alias liguei direto na companhia e quando eu pedi a solicitação das viaturas e nos localizamos o local do roubo, que estava acontecendo. Vim sim, acompanhei e logo em seguida, acho que eles ficaram uns 20 minutos na residência, porque demorou na ligação até chegada das viaturas e depois se evadiram. A residência, nós chegamos pela frente e se evadiram pelos fundos, aonde estava o carro de apoio deles, eu vi quando eles estavam em fuga, era um palio prata, só quando estava fugindo, as placas foram pegadas através de uma câmera que fica em frente ao mercado Quality, posto BR, na saída de Mairiporã, que era da prefeitura. Não." (sic).

O policial Edinei, ouvido somente na fase judicial, declarou que "sim, detalhes eu não vou lembrar. Eu lembro que ele foi vítima de roubo na casa dele, filmou o carro prata passar, aí eu comecei a investigação, nós começamos a ver as câmeras dos outros lugares, aí eu vi uma câmera ali em frente ao Quality da prefeitura, que alguns minutos antes passou esse carro e lá eu consegui identificar a placa desse carro. Aí ali fomos em São Paulo, atrás do dono do carro, aí não achamos (inaudível), tentei acessar o inquérito da delegacia, aí não achei uma cópia lá para lembrar. Na feira do rolo, não sabia quem era a pessoa, depois não lembro mais detalhes, acho que sim. Não foi possível. Não lembro, infelizmente." (sic).

Ouvido somente em Juízo, o policial Luis, disse que "vagamente, eu não lembro (inaudível) prata (inaudível) não lembro como chegamos nele, começou com esse

veículo. (inaudível) não lembro." (sic).

Pois bem.

Na mesma linha do entendimento ministerial, entende-se não haver prova segura nos autos que permita expedir o decreto condenatório.

Isto porque, embora provada a existência material do crime, nenhuma certeza há com relação à autoria.

Nesse sentido, a vítima, durante a fase judicial da persecução penal, não o reconheceu com certeza como sendo um dos autores do crime em comento.

Então, a partir do quadro probatório que ora se apresenta, impossível dizer que o réu foi um dos autores do crime narrado na denúncia, motivo por que se impõe a aplicação do princípio segundo o qual a dúvida a ele favorece e, consequentemente, faz-se de rigor a absolvição.

Como sabido, se na fase do recebimento da denúncia vige o princípio do in dubio pro societa, na fase do Juízo vige o do in dubio pro reo.

Nesta linha, "ainda que plausível, em tese, a versão dada (inicialmente) pela acusação aos fatos, deve prevalecer à presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal." (Ac. un. da 6a. Câ., de 20-4-76, na Ap. n. 126.465, de Guarulhos, rel.

GERALDO FERRARI, idem, pág. 319).

Frise-se que não é suficiente para a condenação a mera possibilidade de o réu ter praticado o crime. Há necessidade de, finda a dilação probatória, alcançar-se a certeza do que inicialmente se lhe imputou.

Nesse sentido:

"O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação" (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

Posto isto, e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia e, em consequência, absolve-se o réu Edelson Andrade da Silva da imputação que lhe foi dirigida, o que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.I.

Mairiporã, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA